

통 보

1. 제 목 : 국민 대상 창작물 공모전 추진에 관한 사항

2. 관계기관 : #####(☆☆☆☆☆)

3. 내 용

가. 업무개요

☆☆☆☆☆는 보훈요양원의 다양한 보훈복지 프로그램 콘텐츠 발굴과 노인 인권 가치 환기, 대국민 홍보를 위해 2020년 11월 ‘국민참여 보훈복지 공모전’을 추진하였습니다.

[표 1] 국민참여 보훈복지 공모전 추진 내용

공모 기간	응모 자격	공모 분야	응모 현황	총 포상금	시상 내역
'20.11.2. ~ 11.16.	전국민	① 프로그램 아이디어	33건	360만 원	(공모 분야별) 대상1 최우수1 우수1 장려 3
		② 노인 인권 포스터	34건	240만 원	

자료 : ☆☆☆☆☆ 전자결재내역 조회 자료 재구성

나. 관계법령 및 판단기준

문화체육관광부와 한국저작권위원회에서는 저작물⁵⁾ 관련 공모전에서 저작자로서의 응모자와 이용자로서의 공모전 주최자 사이의 권리 관계를 보다 명확히 하고 양자의 이익 보호 및 건전한 공모전의 발전을 위해 2014년 「창작물 공모전 가이드라인」을 마련하여 공표한 바 있습니다.

「창작물 공모전 가이드라인」에 따르면 ①공모전에 출품된 응모작의 저작권⁶⁾은 저작자인 응모자에게 원시적으로 귀속되고, ②공모전의 주최 측은 응모작들 중 입상하지 않은 응모작에 대해서 어떠한 권리도 취득할 수 없으며,

5) 저작물 정의: 인간의 사상과 감정이 표현된 창작물

- 가이드라인 적용 대상 저작물: 창작동영상(UCC), 캐릭터, 포스터, 시·에세이·디자인 등 창작 공모전 모두 해당

6) 저작권 : 저작재산권과 저작인격권을 포함하는 개념으로 저작인격권은 저작자의 일신 전속적인 권리로 양도할 수 없는 권리임. 따라서 공모전의 주최자가 응모작에 대하여 가질 수 있는 권리는 저작재산권에 한정되므로, 그 용어를 저작재산권으로 명확히 해야함

입상한 응모작에 대해서도 저작권자의 전체나 일부를 양수하는 것으로 일방적으로 결정하여 고지할 수 없다고 정하고 있습니다. 또한 ③저작권이 공모전의 주최 측에 귀속되는 것으로 정하는 예외 사유를 두는 경우에는 그에 합당한 충분한 대가를 지급하여야 하고, ④공모전에서 입상한 응모작을 이용하기 위해 공모전 주최 측은 필요한 범위 내에서 해당 응모작에 대한 이용 허락을 받는 것을 원칙으로 하며 그에 상응하는 보상을 하도록 정하고 있습니다.

따라서 내부 직원이 아닌 외부인을 대상으로 창작물 공모전을 개최하고자 하는 자는 관련 법령과 가이드라인을 숙지하고 저작물 종류와 활용 계획 등을 염두하여 저작자의 권한을 침해하거나 응모자에게 불리하지 않도록 공모전을 추진하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆☆☆☆는 2020년 11월 추진한 ‘제2회 국민참여 보훈복지 공모전’에서, [표 2]와 같이 <응모자 유의사항>에 ‘모든 응모작은 반환하지 않으며 당선작품의 모든 권리는 한국보훈복지의료공단에 있습니다’ 라고 적시하고, 당선 여부와 관계없이 모든 응모작의 출판·홍보·인쇄 활용 동의 여부를 기입하게 하는 ‘공모전 참가 동의서’를 징구하였습니다.

[표 2] 국민참여 보훈복지 공모전 안내 내용

응모자 유의사항	
☐ 모든 응모작품은 타 공모전에 당선되거나 출판되지 아니한 순수한 창작물이어야 하며, 동일·유사작품으로 확인된 경우 심사에서 제외됩니다. ☐ 동일한 내용이 접수된 경우 먼저 제출한 응모작에 우선권이 있습니다. ☐ 모든 응모작품의 저작권·표준시비 등 모든 법적책임은 응모자에게 있으며, 타인의 저작물·명의로 등·등록·확인된 경우 수상을 취소하고 포상을 환수할 수 있습니다. ☐ 모든 응모작은 반환하지 않으며 당선작품의 모든 권리는 한국보훈복지의료공단에 있습니다. ☐ 당선된 작품은 홍보·광고 등의 자리에 활용될 수 있습니다. ☐ 수상작에 시상되는 상금의 제세공과금은 수상자 본인이 부담합니다. ☐ 적합한 작품이 없을 시 수상작을 선정하지 않을 수 있습니다. ☐ 마감 및 발표 일정은 공단의 사정에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 문의 : 한국보훈복지의료공단 복지운영부 (033-749-375-6)	

제2회 국민참여 보훈복지 공모전 참가 동의서							
☐ 참가 동의서 본인은 입상작에 대한 저작권·표준 등에 따른 모든 법적 책임이 응모자에게 있음에 동의합니다. 또한 제출한 응모작은 추후 공공목적에 위하여 활용되거나 출판·홍보·인쇄 등에 사용될 수 있으며 이에 동의합니다. ☞ 제2회 국민참여 보훈복지 공모전 참가에 동의하십니까? ☐예 ☐아니오							
☐ 개인정보 수집·이용 동의서 <table border="1"> <thead> <tr> <th>항목</th> <th>필수 전체의 성명, 소속, 대표자 연락처, 이메일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>목적</td> <td>공모전 수상자 선정에 관한 심사, 평가</td> </tr> <tr> <td>보유기간</td> <td>공공기록물법에 의거한 관련 기록물 보존기간</td> </tr> </tbody> </table> ※ 위하는 개인정보의 이용수집 및 제공, 민감정보 등 처리에 대한 동의를 거부할 수 있습니다. 단, 동의하지 않을 경우에는 수상자 선정에 불이익을 받을 수 있습니다. ☞ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? ☐예 ☐아니오 2020년...월...일 참 가 자 : (인)		항목	필수 전체의 성명, 소속, 대표자 연락처, 이메일	목적	공모전 수상자 선정에 관한 심사, 평가	보유기간	공공기록물법에 의거한 관련 기록물 보존기간
항목	필수 전체의 성명, 소속, 대표자 연락처, 이메일						
목적	공모전 수상자 선정에 관한 심사, 평가						
보유기간	공공기록물법에 의거한 관련 기록물 보존기간						

자료 : ☆☆☆☆☆ 전자결재내역 조회 자료 재구성

이는 저작권이 주최자가 아닌 응모자에게 원시적으로 귀속되고 응모작 중 입상하지 않은 응모작에 대해서 어떠한 권리도 취득할 수 없다고 명시한 「창작물 공모전 가이드라인」과 상충하며, 제출자의 저작재산권을 침해할 소지가 있습니다.

4. 관계기관(부서) 의견

☆☆☆☆☆는 감사 의견을 수용하고 감사 결과 처분에 따른 조치를 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 사업이사는

- 국민 대상으로 창작물 공모전을 주최하는 경우, 저작권법 등의 이해 부족으로 응모자의 권리가 침해되는 일이 없도록 창작물 공모전 가이드라인 공유 교육 등을 마련하여 이행하시기 바랍니다. (통보)